

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제3절 불요증사실>

I. 의의[민소법 제288조]

- 불요증사실이란 법원이 판결의 기초가 되는 사실을 인정함에 있어서 증거조사를 거칠 필요가 없는 사실을 의미한다. 민사소송법 제288조 본문은 법원에서 당사자가 자백한 사실과 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 아니한다.라고 규정하여 불요증사실의 범위를 명시하고 있다. 이는 변론주의 원칙에 따라 당사자 사이에 다툼이 없는 사실에 대하여 불필요한 증거조사를 생략함으로써 심리의 신속과 경제를 도모하기 위함이다. 또한, 법관이 이미 확신을 가지고 있는 현저한 사실에 대하여 다시 증명을 요구하는 것은 무의미하다는 실무적 판단이 반영된 것이다.

II. 재판상 자백

1. 재판상 자백의 의의

- 재판상 자백이란 소송의 계속 중에 당사자가 자기에게 불리한 사실을 시인하는 진술을 말한다. 이는 상대방의 주장과 일치하는 진술이어야 하며, 변론기일 또는 변론준비기일에 행해져야 한다. 자백이 성립하면 그 사실은 법원을 구속하며, 법원은 증거조사 없이 이를 판결의 기초로 삼아야 한다.

2. 재판상 자백의 요건

(1) 소송의 계속 중 변론 또는 변론준비기일에서의 진술

- 자백은 반드시 해당 소송 절차 내(변론 또는 변론준비기일)에서 행해져야 한다. 소송 외에서 행한 자백은 재판상 자백으로서의 구속력이 없으며, 단지 하나의 증거자료가 될 뿐이다.

(2) 상대방의 주장과 일치하는 사실에 관한 진술

- 상대방이 주장하는 사실과 부합해야 한다. 만약 상대방이 주장하지 않은 사실을 스스로 진술한다면 이는 선행자백이 되며, 나중에 상대방이 이를 원용함으로써 자백의 효력이 발생한다.

(3) 자기에게 불리한 사실의 진술

- 자기에게 불리한 사실이란 상대방이 증명책임을 지는 사실을 의미하는 것이 통설의 입장이다. 즉, 상대방이 주장하는 권리관계의 발생·변경·소멸의 요건사실 중 자신에게 불리한 결과를 초래하는 사실을 인정하는 것이다.

(4) 구체적인 사실에 관한 진술

- 자백의 대상은 사실에 한정된다. 법률 적용이나 법적 가치 판단은 법원의 전권 사항이므로 자백의 대상이 될 수 없다. 다만, 권리자백(소유권의 인정 등)은 원칙적으로 자백으로서의 효력이 없으나, 예외적으로 요건사실을 포함하는 경우에는 그 범위 내에서 효력을 가질 수 있다.

3. 재판상 자백의 효력

(1) 심판대상에서의 제외(증명책임의 면제)

- 자백이 성립한 사실은 불요증사실이 되므로 더 이상 증거조사를 할 수 없다. 법원은 자백된 사실과 반대되는 사실을 인정할 수 없다.

(2) 법원에 대한 구속력

- 법원은 당사자가 자백한 사실에 구속되어 이를 그대로 판결의 기초로 삼아야 한다. 설령 법관이 심증적으로 그 사실이 허위라고 믿더라도 자백과 다른 판단을 내릴 수 없다.

(3) 당사자에 대한 구속력(철회의 제한)

- 자백을 한 당사자는 임의로 이를 철회할 수 없는 것이 원칙이다. 다만, 자백이 제3자의 형사상 처벌을 받을 만한 행위로 인하여 이루어졌거나, 자백이 객관적 진실에 반하고 착오에 의한 것임을 증명한 경우에는 예외적으로 철회가 허용된다.

III. 자백간주

1. 자백간주의 의의

- 자백간주란 당사자가 명시적으로 자백하지는 않았으나, 소송상의 태도에 비추어 사실을 다투지 않는 것으로 보아 자백과 동일한 법적 효과를 부여하는 제도를 의미한다. 이는 불성실한 당사자에게 불이익을 주고 소송 절차의 지연을 방지하는 데 목적이 있다.

2. 자백간주의 요건

(1) 명백히 다투지 않는 경우[제150조 제1항]

- 당사자가 변론에서 상대방이 주장하는 사실을 명백히 다투지 아니한 때에는 그 사실을 자백한 것으로 본다. 다만, 답변서 등으로 다투었거나 전체적인 변론의 취지로 보아 다투는 것으로 인정될 때는 제외된다.

(2) 한쪽 당사자의 기일 불출석[제150조 제3항]

- 당사자가 변론기일에 출석하지 아니하고 답변서나 그 밖의 준비서면도 제출하지 아니한 경우, 상대방이 주장한 사실을 자백한 것으로 간주한다. 다만, 공시송달에 의한 기일 통지의 경우에는 적용되지 않는다.

(3) 무변론 판결의 경우[제257조]

- 피고가 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하지 아니하거나, 제출하더라도 청구의 원인이 된 사실을 모두 자백하는 취지인 경우 법원은 변론 없이 판결할 수 있으며, 이때 피고는 청구 원인 사실을 자백한 것으로 간주된다.

3. 자백간주의 효력

(1) 증명의 불필요

- 자백간주가 성립하면 재판상 자백과 마찬가지로 해당 사실은 증명을 필요로 하지 않는다.

(2) 구속력의 차이

- 재판상 자백과 달리 자백간주는 법원을 완전히 구속하지 않는다. 법원은 자백간주가 성립하더라도 다른 증거자료를 통하여 그와 반대되는 사실을 인정할 수 있는 재량을 가진다. 또한, 당사자는 사실심 변론종결 전까지 언제든지 상대방의 주장 사실을 다투으로써 자백간주의 효력을 소멸시킬 수 있다.

IV. 현저한 사실

1. 현저한 사실의 의의

- 현저한 사실이란 법관이 이미 확실한 지식을 가지고 있어 증거조사를 통하여 그 존부를 확인할 필요가 없을 정도로 명백한 사실을 말한다. 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 않으며, 법원은 이를 판결의 기초로 삼을 수 있다.

2. 현저한 사실의 유형

(1) 공지의 사실

- 일반 사회 구성원이 보통의 지식과 경험에 의하여 의심 없이 알고 있는 사실을 의미한다. 역사적 사건, 대규모 자연재해, 널리 알려진 통계적 수치 등이 이에 해당한다. 단순히 특정 지역이나 소수의 전문가 집단만이 아는 사실은 공지의 사실이라 할 수 없다.

(2) 직무상 현저한 사실

- 법관이 법원에서 직무를 수행하면서 알게 된 사실로서, 기록이나 과거의 경험을 통해 확신을 가지고 있는 사실이다. 해당 법원에서 이전에 선고된 확정판결의 내용이나 현재 계속 중인 다른 사건의 기록 등이 전형적인 예이다. 다만, 다른 법원의 기록은 직접적으로 직무상 현저한 사실이라 보기 어렵다.

3. 소송법적 효과

(1) 증거조사의 불필요

- 현저한 사실에 대해서는 당사자의 증거가 필요 없으며, 법원은 직권으로 이를 인정할 수 있다.

(2) 당사자의 원용 여부

- 현저한 사실은 당사자가 주장하지 않더라도 법원이 직권으로 판결의 기초로 삼을 수 있다는 것이 다수설의 입장이다. 다만, 당사자의 예측하지 못한 타격을 방지하기 위해 법원은 해당 사실에 대해 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주는 것이 바람직하다.

(3) 증명력과 관계

- 현저한 사실은 강한 증명력을 가지므로, 이에 반대되는 사실을 주장하는 당사자는 매우 엄격하고 확실한 증거를 제시하여야만 그 인정을 뒤집을 수 있다.

V. 결론

- 민사소송법상 불요증사실 제도는 심리의 효율성과 법적 안정성을 조화시키는 핵심 기제이다. 재판상 자백은 당사자의 의사를 존중하여 심판 범위를 확정하고, 자백간주는 소송 참여의 성실성을 담보하며, 현저한 사실은 불필요한 증명 절차를 제거하여 실체적 진실에 신속히 접근하게 한다. 이러한 제도들은 변론주의의 근간을 이루는 동시에 법관의 자유심증주의를 합리적으로 제한하거나 보완하는 역할을 수행한다. 특히, 재판상 자백의 구속력은 당사자에게 자신의 진술에 책임감을 갖게 하며, 법원이 불필요한 사실 확정에 에너지를 소모하지 않도록 돕는다. 최근 정보통신기술의 발달로 현저한 사실의 범위가 정보 검색 등을 통해 확장될 가능성이 있으나, 법관은 여전히 객관성과 보편성을 기준으로 이를 엄격히 판단하여야 한다. 결국 불요증사실에 대한 명확한 이해와 적용은 신속하고 공정한 재판을 구현하기 위한 소송법적 대원칙의 실천이라 할 수 있다.